

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

פ/25/1307

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – שימוש חורג בקרקע חקלאית), התשפ"ג–2023

1. תיקון התוספת בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965¹, בתוספת הראשונה – הראשונה

(1) לפני סעיף 1 יבוא :

"פרק א'" ;

(2) בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא :

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), ועדה מקומית תתיר שימור חורג בקרקע חקלאית, למטרות שימוש הקבועות בפרק ב' לתוספת, ובלבד שלא יעלה על אחוז מסוים מסך השטח החקלאי ; לעניין סעיף קטן זה – הוראות סעיף 151 לא יחולו."

(3) אחרי סעיף 16 יבוא :

"פרק ב'".

דברי הסבר

חקלאות היא ציונות ובימים אלו החקלאים בישראל נמצאים בקשיים משמעותיים ביותר. חובתנו לסייע להם ככל הניתן ואפשר לעשות זאת גם על ידי התרת שימושים נרחבים נוספים בקרקעותיהם על מנת להקל עליהם ועל פרנסתם.

במקום לרדוף אחר חקלאים בשל שימושים חורגים זוטרים יש להקנות להם רשת רחבה של בטחון, גם על ידי חקיקה, כך שיוכלו לשרוד ויחד עם החקלאות שיש בה קשיי פרנסה משמעותיים יוכלו להיעזר בהכנסות צדדיות כגון צימרים וכדומה.

הצעת החוק באה לקבוע כי שימושים חורגים בקרקע חקלאית יותרו למטרות שיימנו בתוספת ועד

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

שיעור מסוים מסך השטח החקלאי, זאת על מנת לאפשר לחקלאי ישראל מרווח נשימה ופרנסה משמעותי.

יוזם ההצעה מעריך כי הגבלה של אחוזים מסוימים ושימושים ספציפיים מהשטח שבו יותרו שימושים חורגים יש בה כדי למנוע את החשש שמא קרקעות חקלאיות שלמות יהפכו לשימוש חורג לא פרופורציונלי ושמא ינוצלו חקלאים במצוקה על ידי בעלי הון, לטובת שימושים חורגים ויחסלו את הקרקע החקלאית הרלוונטית לחלוטין.

לדוגמא, היוזם איננו מעוניין לאפשר הקמת תעשייה כבדה או מזהמת בשטחים חקלאיים, כנ"ל מטמנת פסולת וכדומה אך כן מעוניין לאפשר הקמת מסעדה, צימרים, מחסנים וכדומה, כאמור באותו השטח בשיעור אחוז מסוים מסך השטח החקלאי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברי הכנסת שלמה קרעי ואלון שוסטר (פ/1047/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/136/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי כנסת (פ/66/24). הצעת חוק זהה לפ/66/24 לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)